

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2934/2535

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนาพันธ์ จำกัด

โจทก์

ผู้ซื้อทรัพย์

โจทก์

นายอัสนี เชิดชัย

โจทก์

บริษัทเสรีภัณฑ์การโยธาและก่อสร้าง

จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ อัสวทวิชัย ทนายจำเลยที่

1 ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกาเกินกำหนดระยะเวลาฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกาเกินกำหนดระยะเวลาฎีกา ไม่รับฎีกาและสั่งในคำร้องว่าเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของทนายเองและไม่มีเหตุที่จะอนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ตามคำร้องของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2535 ได้อ้างเหตุจำเป็นทั้งเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งเกิดจากความผิดพลาดและความเข้าใจผิดของเสมียนทนายจำเลย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 226) ส่วนผู้ซื้อทรัพย์ยังไม่ได้รับสำเนา
คำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ให้ชำระหนี้และศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ถ้าไม่ชำระให้ยึด
ทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลย
ทั้งสี่ชำระหนี้โจทก์จนครบคดีถึงที่สุดจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึด
ที่ดินโฉนดเลขที่ 406 ของจำเลยที่ 4 ขายทอดตลาด โดยมีนายอัสนีเชิดชัย เป็นผู้ซื้อ
ได้ในราคาสูงสุด 11,640,000 บาทจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องว่าราคายังต่ำไป ขอให้
เพิกถอนการขาย โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์ต่างยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 213)

ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ และยื่นคำร้องเพิ่มเติมคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่ง (อันดับ 215,320)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งถึงเหตุที่ยื่นฎีกา
เกินกำหนดเวลาฎีกาว่า เสมียน ทนายจำเลยทั้งสองพลั้งเผลอแจ้งวันอ่านคำพิพากษา
ของ ศาลอุทธรณ์ให้ทนายจำเลยทั้งสองทราบผิดวัน โดยแจ้งวันอ่าน เป็นวันที่ 9
พฤษภาคม 2535 แทนที่จะแจ้งว่าเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 ซึ่งเป็นวันอ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นเหตุให้ ทนายจำเลยทั้งสองหลงเข้าใจผิดว่าวันสุดท้ายของ

การยื่นฎีกา คือวันที่ 9 มิถุนายน 2535 จึงได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2535 ซึ่ง
เกินกำหนดเวลา ขอให้ศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกา นั้น เห็นว่า เหตุเกิดเพราะความผิด
พลาดของทนายเองกรณีไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทนายจำเลยทั้งสองยื่นฎีกาได้ที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องไม่อนุญาตให้ฎีกานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

พิเคราะห์แล้ว ที่ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งถึงเหตุที่ยื่นฎีกา
เกินกำหนดเวลาฎีกาว่า เสมียน ทนายจำเลยทั้งสองปลั่งเปลอแจ้งวันอ่านคำพิพากษา
ของ ศาลอุทธรณ์ให้ทนายจำเลยทั้งสองทราบผิดวัน โดยแจ้งวันอ่าน เป็นวันที่ 9
พฤษภาคม 2535 แทนที่จะแจ้งว่าเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 ซึ่งเป็นวันอ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นเหตุให้ ทนายจำเลยทั้งสองหลงเข้าใจผิดว่าวันสุดท้ายของ
การยื่นฎีกา คือวันที่ 9 มิถุนายน 2535 จึงได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2535 ซึ่ง
เกินกำหนดเวลา ขอให้ศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกา นั้น เห็นว่า เหตุเกิดเพราะความผิด
พลาดของทนายเองกรณีไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทนายจำเลยทั้งสองยื่นฎีกาได้ที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องไม่อนุญาตให้ฎีกานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ